

KC桌面——外资精译

世界贸易组织：WTO专家组裁定土耳其电动汽车措施违反GATT

世界贸易组织（WTO）争端解决专家组就中国诉土耳其电动汽车及混合动力汽车相关措施案发布报告。报告认定，土耳其通过2025年9月22日第10436号总统令对电动汽车及部分混合动力汽车征收的附加关税，以及针对电动汽车和可充电混合动力汽车设立的进口许可与本地化要求（IPLS），均违反了1994年《关税与贸易总协定》（GATT 1994）的多项核心义务。

土耳其对电动汽车的附加关税超出约束税率且违反最惠国待遇

专家组裁定，土耳其对电动汽车及部分混合动力汽车征收的附加关税，超出了其在GATT 1994减让表中的约束税率，违反了第II:1(b)条。同时，该措施给予来自土耳其区域贸易协定（RTA）伙伴的同类产品更优惠待遇，却未给予中国产品，违反了第I:1条的最惠国待遇原则。专家组进一步指出，土耳其未能证明该附加关税可依据GATT第XX(b)条（保护人类、动植物生命健康）或第XX(g)条（保护可用竭自然资源）获得正当性。不过，除委内瑞拉外，土耳其对RTA伙伴的豁免可依据第XXIV条（区域贸易安排）获得正当性。

进口许可与本地化要求构成歧视性待遇且未获正当性

关于IPLS措施，专家组认定其包含的服务站、能力证书、呼叫中心、授权代表及电池承诺等要求及执行机制，给予中国电动汽车及可充电混合动力汽车低于土耳其同类产品的待遇，违反了GATT第III:4条的国民待遇原则。土耳其未能证明这些要求是为“确保遵守”其国内消费者保护法和型式批准法规所必需，因此无法依据第XX(d)条获得正当性。专家组对中国的其他相关主张行使了司法节制。

专家组建议土耳其使其措施符合WTO义务

根据《关于争端解决规则与程序的谅解》第3.8条，专家组认定土耳其的相关措施已导致中国在GATT 1994下享有的利益丧失或减损。依据第19.1条，专家组建议土耳其将其措施调整至与其WTO义务相符。报告同时指出，由于已认定IPLS违反国民待遇原则，无需再就中国提出的行政统一管理主张（GATT第X:3(a)条）作出额外裁定。

> KC评论：此案核心在于土耳其以环保和产业政策为名实施的贸易限制，被WTO裁定为保护主义措施。这对其他试图通过本地化要求或歧视性关税扶持本国电动汽车产业的国家是一个明确信号：此类措施若缺乏充分的WTO例外条款依据，将面临被挑战的不确定性。